

חוזה

שנערך ונחתם בתאריך 8/2/2023

בין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
מרח' יונתן נתניהו 11, אור יהודה
(להלן: "החברה")

לבין

לנדמן - אלומיניום בע"מ
רח' אילון 3, חיפה
(להלן: "היועץ")

הואיל: ובין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין היועץ נחתם ביום 2.9.2018 חוזה יועץ בקשר עם פרויקט סביוני גבעת שמואל בגבעת שמואל (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט"), וכן נחתמה תוספת להסכם ביום 15.11.2020 (להלן: "התוספת להסכם") (להלן ההסכם והתוספת יקראו יחד: "הסכם הבסיסי").

והואיל: וברצון הצדדים להמשיך את ההתקשרות על פי הסכם הבסיסי גם במגרשים 1006-1007 בפרויקט, לפי תביע 427-0218768 (להלן: "מגרשים 1006-1007"), והכל בהתאם להסכמות בין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין היועץ כפי שמופיעות בהסכם הבסיסי, למעט השינויים האמורים בחוזה זה:

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ותנאי מתנאיה.
2. הצדדים מסכימים כי האמור בחוזה זה בא לתקן ולשנות את הסכם הבסיסי, המצ"ב כנספח א', אך ורק בסעיפים ו/או בהוראות שיתוקנו ו/או יווספו ו/או ימחקו בחוזה זה.
3. הסעיפים שיוספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בחוזה זה יגברו על האמור בהסכם הבסיסי, וזאת למרות האמור בו. שאר תנאי הסכם הבסיסי ישארו בתוקפם.
4. לכל מונח הנוכח בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה לו בהסכם הבסיסי ונספחיו, זולת אם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת.
5. כל הוראות הסכם הבסיסי יחולו על חוזה זה, למעט השינויים המנויים להלן:
 - 5.1. יובהר כי התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת רויט, במתודולוגיית בים, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי הרוויט של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על היועץ להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה-BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.
 - 5.2. נספח ד' להסכם וסעיף 3 בתוספת להסכם –
 - 5.2.1. תמורת ביצוע מלוא שירותי היועץ במגרשים 1006-1007, תשלם החברה ליועץ סכום קבוע ומוחלט של 129,800 ₪ לכל יחידות הדיור במגדלי המגורים ולכל השטחים הבנויים ומקורים המשמשים בלעדית את החלק של המסחר ו/או המשרדים בפרויקט בהתאם לחלקה שלהלן:

לנדמן-אלומיניום בע"מ

אלומיניום

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.מ. 514677533

שימוש	ייעוץ	תרשימים אינדיקטיביים	תכניות עבודה	סיקור העבודות באתר	סה"כ	חתכים	ביקורים
מגורים	39,600	18,500	14,500	38,700	111,300	6	7
מסחר		18,500			18,500	6	
סה"כ	39,600	37,000	14,500	38,700	129,800	12	7

5.2.2 יובהר כי מספר החתכים האינדיקטיביים הוגבל לכמות החתכים המקובלת בשביל הפרויקט שבנדון. ככל ויידרשו חתכים נוספים מעבר למצוין בטבלה בסעיף 5.2.1 לעיל, תשולם תוספת של 2,460 ₪ בעבור כל חתך בתוספת מע"מ כחוק.

5.2.3 ככל שיוזמה המזמין על ביקורים נוספים מעבר למצוין בטבלה בסעיף 5.2.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכ"ט בסך 3,480 ₪ לביקור בתוספת מע"מ כחוק.

5.2.4 כל הסכומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בגין 05/2022 עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

6. יתר הוראות הסכם הבסיס, על נספחיו, יחולו בשינויים המחויבים.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

לנדמן-אלומיניום בע"מ
אלומיניום

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467533
המזמין